



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

EMBARGANTE: MAICON DENTI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por **R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS** e **MAICON DENTI**, em virtude do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela seguradora **HDI SEGUROS S.A.** para reformar a decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. LIMITE DA APÓLICE. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS. POSSIBILIDADE. É POSSÍVEL, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A DEDUÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS PELA SEGURADORA EM DECORRÊNCIA DO MESMO SINISTRO DO LIMITE MÁXIMO DE SUA RESPONSABILIDADE PREVISTO NA APÓLICE, AINDA QUE TAIS PAGAMENTOS NÃO TENHAM SIDO ALEGADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ERA LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE. VALOR QUE DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 632 DO STJ. SUCUMBÊNCIA QUE, EXCEPCIONALMENTE, DEVE RECAIR NA SEGURADORA, POIS NÃO HAVIA INFORMADO AS DEDUÇÕES NECESSÁRIAS, PERMITINDO O CÁLCULO ADEQUADO DO VALOR DEVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A embargante **R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS** sustenta, em suas razões, a existência de omissão e obscuridade. Alega que o acórdão foi omissivo quanto às consequências jurídicas da decisão para si, na condição de corré solidária, especialmente no que tange à sua responsabilidade pelo saldo remanescente da condenação, que recairá integralmente sobre si, uma microempresa sem capacidade financeira. Aponta, ainda, omissão sobre a obrigação de fazer (conserto do veículo) e os lucros cessantes que continuam a se acumular. Aduz ser obscura a fundamentação que superou a preclusão, pois não teria delimitado a razão pela qual os pagamentos, conhecidos pela seguradora desde 2021, puderam ser apresentados apenas na fase executiva. Por fim, alega obscuridade quanto aos critérios de apuração do saldo remanescente, como a base de cálculo para o abatimento e a imputação dos pagamentos às rubricas corretas da apólice. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Por sua vez, o embargante **MAICON DENTI** também aponta vícios de omissão e obscuridade. Argumenta que o acórdão não enfrentou a questão da idoneidade da prova dos supostos pagamentos, visto que a seguradora apresentou apenas telas sistêmicas unilaterais. Sustenta omissão quanto ao contraditório substancial, pois não lhe foi dada a



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

oportunidade de contestar a existência, a vinculação e a imputação de tais pagamentos. Questiona se o provimento do recurso implicaria a exclusão automática da seguradora do polo passivo, o que poderia frustrar a execução. Defende, ainda, omissão crucial quanto à natureza dos lucros cessantes que se acumularam em razão da mora e resistência da seguradora, argumentando que tais valores constituiriam perdas e danos por inadimplemento e não deveriam se submeter ao limite da apólice. Pede o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões (49.1 e 50.1).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos por R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS e por MAICON DENTI, por versarem sobre o mesmo acórdão e possuírem teses entrelaçadas, serão analisados e julgados em conjunto.

De proêmio, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente delimitado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite apenas para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à finalidade de obter um reexame das questões de mérito já decididas ou de reformar o julgado com base no mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, concluo que não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses aptas a ensejar o acolhimento dos presentes recursos. O que se revela, em verdade, é uma clara e veemente intenção de ambas as partes embargantes de rediscutir o mérito da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento da seguradora, buscando, por via transversa, uma revisão do entendimento adotado por esta Câmara.

A controvérsia central do acórdão embargado consistia em definir se a seguradora, na fase de cumprimento de sentença, poderia demonstrar pagamentos administrativos realizados em virtude do mesmo sinistro para fins de abatimento do limite máximo de sua responsabilidade contratual, ainda que tais fatos não tivessem sido alegados na fase de conhecimento.

No ponto, destaco a fundamentação do acórdão:

Intimada para o pagamento voluntário do débito, a seguradora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou ter realizado pagamentos administrativos relacionados ao sinistro. Especificamente, informou ter pago as quantias de R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021, e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021,



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

totalizando, segundo a decisão agravada, R\$ 49.866,36. Com base nesses pagamentos pretéritos, sustentou que o limite de sua apólice estaria parcialmente exaurido, resultando em excesso de execução.

O juízo de primeiro grau, na decisão ora recorrida, rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e de inovação processual indevida, por entender que a matéria deveria ter sido arguida e provada na fase de conhecimento.

*No entanto, importante destacar os limites da coisa julgada formada no processo de conhecimento. O título executivo judicial, cuja cópia da sentença foi juntada aos autos, é inequívoco ao estabelecer **a condenação solidária da seguradora e da segurada, mas, ao mesmo tempo, delimitar a responsabilidade da primeira ao montante previsto na apólice para a cobertura de danos materiais**. Tal limitação, portanto, integra o comando sentencial e está protegida pelo manto da imutabilidade.*

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, o fez sob o fundamento de que a alegação dos pagamentos prévios configuraria inovação processual, matéria que estaria, portanto, preclusa. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado, penso que a questão deve ser analisada sob outro prisma. A discussão trazida pela seguradora na fase executiva não visa rediscutir o mérito da condenação, a existência da sua obrigação ou o próprio limite da apólice. Pelo contrário, a seguradora parte da premissa estabelecida no título – sua responsabilidade limitada – para, então, demonstrar o seu exato cumprimento.

A apuração do quantum debeatur é matéria própria da fase de cumprimento de sentença. A alegação e comprovação de pagamentos parciais, que influenciam diretamente no saldo devedor, não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento. Trata-se, em verdade, de um exercício de liquidação da obrigação, demonstrando-se que parte do valor máximo pelo qual poderia responder já foi parcialmente adimplida, ainda que extrajudicialmente, mas em razão do mesmo fato gerador – o sinistro objeto da lide.

Ignorar tais pagamentos levaria a uma situação juridicamente insustentável e contrária a um dos princípios basilares do nosso ordenamento: a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Se a seguradora já despendeu valores para reparar danos decorrentes do mesmo acidente, seja indenizando outro lesado, seja reembolsando despesas de sua segurada, tais montantes devem, por imperativo lógico e jurídico, ser deduzidos do teto global de sua responsabilidade contratual. Permitir que o credor execute o valor integral da cobertura, como se nenhum pagamento tivesse ocorrido, seria cancelar o recebimento em duplicidade e impor à seguradora um ônus superior àquele que foi contratado e, mais importante, superior ao que foi determinado pela própria sentença transitada em julgado.

O contrato de seguro, por sua natureza, tem caráter indenizatório, visando à recomposição do patrimônio até o limite do interesse segurado, sendo vedado que a indenização ultrapasse o valor do interesse segurado e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice. A pretensão de executar a integralidade da cobertura, desconsiderando pagamentos já realizados, atenta diretamente contra a função social do contrato de seguro e a própria natureza da obrigação.

Portanto, a apresentação dos comprovantes de pagamento na fase de cumprimento de sentença não representa uma inovação sobre o mérito, mas a efetivação do comando judicial que limitou a responsabilidade da seguradora, permitindo a correta aferição do saldo devedor. A decisão agravada, ao impedir essa apuração sob o rótulo de preclusão, acabou por, na prática, ampliar a responsabilidade da agravante para além do que foi definido no título executivo, o que não se pode admitir.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida, reconhecendo-se a possibilidade de abatimento dos valores comprovadamente pagos pela seguradora em decorrência do mesmo sinistro, do limite máximo de sua responsabilidade previsto na apólice. A apuração contábil precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem.

A decisão desta Câmara foi positiva, sob o fundamento de que tal providência não representa uma rediscussão do mérito da condenação, mas sim um ato de liquidação do *quantum debeatur*, essencial para a correta aferição do saldo devedor e para evitar o enriquecimento sem causa do credor, em estrita observância ao comando do título executivo, que já previa a limitação da responsabilidade da seguradora. As insurgências ora apresentadas, embora rotuladas de omissão e obscuridade, atacam diretamente o núcleo dessa conclusão.

Desse modo, o ponto comum a ambos os embargos é o inconformismo com a permissão de abatimento dos valores pagos pela seguradora. Os embargantes, cada um sob sua ótica, levantam uma série de questionamentos que, em sua essência, não buscam aclarar um ponto obscuro ou suprir uma lacuna, mas sim desconstituir o próprio fundamento da decisão.

O embargante R.A. MESQUITA DE ARAÚJO, codevedor solidário, alega omissão quanto às consequências que a decisão lhe trará. Ora, o acórdão embargado deliberou sobre a relação jurídica entre o credor e a seguradora, especificamente sobre o montante máximo pelo qual esta responde. As consequências para o devedor solidário não são uma omissão do julgado, mas uma decorrência direta e imperativa da lei.

Da mesma forma, a alegada omissão sobre a obrigação de fazer e os lucros cessantes não se sustenta. O acórdão não ignorou tais parcelas da condenação. Ao contrário, ao determinar que a apuração contábil precisa do saldo remanescente da apólice fosse realizada pelo juízo de origem, implicitamente delegou a essa instância a tarefa de liquidar o débito total, incluindo todas as verbas, e confrontá-lo com o limite de responsabilidade da seguradora, já deduzidos os pagamentos comprovados. Tentar obter, em sede de embargos, uma definição prévia e detalhada sobre como cada verba da condenação se alocará no cálculo é, na prática, pedir que este Tribunal se substitua ao juízo da execução na tarefa de liquidação, o que não é função dos aclaratórios.

O embargante MAICON DENTI, por seu turno, alega omissão quanto à prova dos pagamentos e ao contraditório. Tal alegação parte de uma premissa equivocada. O acórdão não validou, de forma definitiva e incontestável, as "telas de sistema" como prova cabal. A decisão assentou a *tese jurídica* da possibilidade do abatimento e, de forma expressa, remeteu ao juízo de origem a "apuração contábil precisa de tais valores" e a verificação dos "valores comprovadamente pagos".

É evidente que tal apuração, a ser realizada na primeira instância, se dará sob o crivo do contraditório, momento no qual o credor terá plena oportunidade para impugnar os documentos apresentados pela seguradora, questionar sua idoneidade, autenticidade e vinculação ao sinistro. O acórdão não se omitiu; ele deliberadamente estabeleceu que a fase de verificação probatória e liquidação ocorreria na origem, o que é a praxe processual correta.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

A mais contundente das teses dos embargos, e a que mais claramente revela a intenção de rediscussão, é a que versa sobre a natureza dos lucros cessantes acumulados em razão da mora da seguradora. O credor embargante sustenta que tal verba, por decorrer do inadimplemento e da resistência da devedora, não deveria se submeter ao limite contratual da apólice.

Trata-se de uma tese jurídica complexa e de mérito, que busca, na prática, uma ampliação da condenação para além dos contornos do título executivo judicial. O acórdão embargado se ateve à questão que lhe foi devolvida no agravo de instrumento: a possibilidade de abatimento de valores do limite da apólice, conforme fixado na sentença transitada em julgado. Introduzir, em sede de embargos de declaração, uma nova tese para excepcionar a aplicação desse mesmo limite a uma parte da condenação não é suprir uma omissão, mas sim tentar modificar o próprio mérito do que foi decidido, o que é manifestamente incabível.

Em suma, as razões apresentadas em ambos os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim um profundo inconformismo com o resultado do julgamento. As partes embargantes pretendem, sob pretexto de integrar o julgado, reabrir a discussão de mérito, obter uma liquidação detalhada da sentença em sede recursal e introduzir novas teses jurídicas, finalidades para as quais a via estreita dos aclaratórios é manifestamente inadequada.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, clara e fundamentada, especialmente quando considerada em conjunto com o julgamento do recurso conexo, que abordou as demais facetas da complexa relação executiva.

Impõe-se, portanto, o desacolhimento dos embargos.

Diante do exposto, voto por **desacolher ambos os embargos de declaração**.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 16/04/2026, às 09:06:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010536553v5** e o código CRC **9d19aaa5**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 16/04/2026, às 09:06:22

5300098-40.2025.8.21.7000

20010536553.V5